

1500053-78.2022.8.26.0407

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: GUILHERME LOPES ALVES PEREIRA

Comarca: Osvaldo Cruz

Foro: Foro de Osvaldo Cruz

Vara: 2ª Vara

Data de Disponibilização: 21/06/2022

... de seu envolvimento com o tráfico de drogas.

Assim, tendo em vista a quantidade de droga apreendida, a forma como estava embalada, o seu poder destrutivo, bem como as condições em que se deram os fatos, e informações de que o denunciado vinha praticando o tráfico de drogas, torna-se evidente que o entorpecente tinha a mercancia como destino.

A denúncia foi recebida em ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Osvaldo Cruz

Foro de Osvaldo Cruz

2ª Vara

Avenida Estados Unidos, 480, Osvaldo Cruz-SP - cep 17700-000

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

1500053-78.2022.8.26.0407 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1500053-78.2022.8.26.0407

Classe - Assunto:

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante - 2024417/2022 - DEL.POL.OSVALDO

CRUZ, 22673269 - DEL.POL.OSVALDO CRUZ, 78/22/112 - DEL.POL.OSVALDO CRUZ, 2024417 -

DEL.POL.OSVALDO CRUZ

Autor:

Justiça Pública

Réu:

EDER HENRIQUE NUNES

Réu Preso

Tramitação prioritária

Juiz(a) de Direito: Dr(a). GUILHERME LOPES ALVES PEREIRA

RÉU PRESO

Vistos.

O Ministério Público apresentou denúncia (fls. 94/97) em face de Eder Henrique Nunes pela suposta prática dos seguintes fatos:

Consta dos autos do incluso inquérito policial que, no dia 27 de janeiro de 2022, por volta das 10:40 horas, na rua Leonilda Bellardinucci, 20, nesta cidade e Comarca, EDER HENRIQUE NUNES, qualificado a fls. 05, tinha em depósito e guardava o total de 4,8 gramas da droga "cocaína" em forma de "crack" (23 porções), para entrega a consumo, sem autorização em desacordo com determinação legal e regulamentar, conforme auto de exibição e apreensão de fls. 10/11 e laudos periciais de fls. 15/17 e 82/85.

Apurou-se que, no dia, hora e local dos fatos, durante patrulhamento rotineiro, policiais militares avistaram o denunciado em via pública e, ante as informações de que ele estaria comercializando entorpecentes, deliberaram abordá-lo.

Em revista pessoal, foi encontrado em seu poder a importância de R\$200,00, em dinheiro. Questionado, informou aos policiais, informalmente, que era produto do tráfico de entorpecentes, admitindo que em sua residência, próxima ao local da abordagem, havia drogas.

Dando sequência à diligência, e com o ingresso franqueado ao imóvel pelo denunciado, os agentes estatais efetuaram busca domiciliar e localizaram, na cozinha, dentro de um saquinho de feijão o total de 23 porções do entorpecente crack, envoltas em papel alumínio, conforme indicado pelo próprio denunciado. Informalmente aos milicianos, o denunciado afirmou que vendia cada porção pelo valor de R\$10,00.

No mesmo móvel onde foi localizado o saquinho de feijão com as drogas, os policiais ainda localizaram um rolo de papel alumínio, aparentando ter pedaços picotados. Então, o denunciado, juntamente com a droga, o dinheiro e o rolo de papel alumínio localizados, foi encaminhado à Unidade

Policial, onde foi lavrado o flagrante. O denunciado se trata de pessoa conhecida nos meios policiais, em relação a quem existiam informações de seu envolvimento com o tráfico de drogas.

Assim, tendo em vista a quantidade de droga apreendida, a forma como estava embalada, o seu poder destrutivo, bem como as condições em que se deram os fatos, e informações de que o denunciado vinha praticando o tráfico de drogas, torna-se evidente que o entorpecente tinha a mercancia como destino.

A denúncia foi recebida em 18/04/2022 (fls. 190).

Devidamente citado, o réu apresentou resposta à acusação (fls. 155/188). Não foi concedida absolvição sumária (fls. 190).

Na audiência de instrução e julgamento, foram ouvidas testemunhas sendo, após, interrogado o réu.

Na fase do artigo 402 do CPP, as partes nada requereram.

Em memoriais, o Ministério Público requereu a condenação (fls. 212/224) e a Defesa pugnou pela absolvição e, subsidiariamente, pela desclassificação (fls. 226/261). Após alegações finais orais gravadas via audiovisual, passei à sentença.

É O RELATÓRIO. DECIDO.

Presentes os pressupostos processuais, bem como as condições da ação, e não havendo nenhuma nulidade a ser sanada de ofício, passo ao exame do mérito.

No mérito, a ação penal é procedente.

A materialidade resta-se comprovada por meio do termo de ocorrência (fls. 07/09); auto de prisão em flagrante (fls. 01/02); termos de depoimentos (fls. 03/04) auto de apreensão (fls. 10/11); laudos periciais (fls. 15/17 e 34); bem como pela prova oral colhida em Juízo.

A autoria delitiva também resta-se demonstrada, sobretudo pela prova oral colhida em Juízo.

A testemunha Ademir Correa de Oliveira, Policial Militar, em seu depoimento judicial, relatou "que na data dos fatos estavam em patrulhamento por Osvaldo Cruz e se depararam com Eder, ao avistar a viatura ele demonstrou nervosismo, desconfiaram que trazia algo ilícito com ele e teve informações que estava realizando tráfico naquele bairro e foi localizado duzentos reais em notas diversas, questionado e de imediato ele confessou que era oriundo de tráfico e disse que tinha mais drogas na casa dele, 23 porções de crack, levou até a casa dele e indicou onde estava as drogas, dentro de um saco de feijão, prontas para venda em papel alumínio, foi localizado um rolo de papel alumínio e disse que vendia por 10 reais e após levado para a Delegacia de Osvaldo Cruz. Que localizou a droga em papel alumínio e estava uns pedaços cortados. Que desconhece se o réu é usuário de drogas. Que essas informações de estar comercializando drogas vêm dos próprios usuários em grande parte, eles falam quem está vendendo na cidade, mas não teve denúncia anônima, pelo menos ele não teve conhecimento por isso."

A testemunha Jean Carlos Ferraz Caldas, Policial Militar, em seu depoimento judicial, relatou "que estavam em patrulhamento em Osvaldo Cruz quando avistaram

Eder na via e o mesmo ao avistar a viatura demonstrou grande nervosismo e mudou de direção da onde estava caminhando, o que motivou a abordagem, e ao abordar Eder nada de ilícito foi encontrado a princípio, somente a quantia de 200,00 (duzentos reais) de notas diversas. Questionado sobre isso, o mesmo já tinha várias denúncias tanto de usuários como as dos policiais da cidade de Osvaldo Cruz de que Eder estaria praticando tráfico de drogas, sendo indagado sobre o dinheiro que foi encontrado não soube informar a origem do valor uma vez que o Eder não estava trabalhando e durante a entrevista ele confessou que era oriundo do tráfico de drogas e na sua residência teria cerca de 20 porções de crack embalado no papel alumínio em sua residência, que estava em um cômodo na cozinha sob a pia dentro do saco de feijão, foi localizado 23 drogas no papel alumínio bem como o papel alumínio para a embalagem, foi dado a voz de prisão e o mesmo foi conduzido até a delegacia. Que ele chegou a falar que vendia a 10 reais cada porção.

Outrossim, nem se diga que os depoimentos prestados pelos Policiais Militares são indignos ou suspeitos de credibilidade, eis que não possuem motivo algum para incriminar falsamente o denunciado. Além disso, nada há de concreto nos autos que pudesse desmerecer essa prova. Assim já se manifestou o Colendo Supremo Tribunal Federal no Habeas Corpus nº 73518/SP, 1ª T., Relator Ministro Celso de Mello, j. 26/03/96, Dje 18/10/96). Ademais, a Suprema Corte firmou o entendimento no sentido de que não há irregularidade no fato de os policiais que participaram das diligências ou da prisão em flagrante serem ouvidos como testemunha. (RHC 108.586, rel. min. Ricardo Lewandowski, j. 9-8-2011, 1ª T, DJE de 8- 9-2011). No mesmo sentido, a jurisprudência do Colendo Superior Tribunal de Justiça: Habeas Corpus 223086/SP, Rel. Ministra Laurita Vaz, Quinta Turma, j. em 19/11/2013.

É neste mesmo sentido o entendimento do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo: TJ-SP - APL: 00128093120148260196 SP 0012809-31.2014.8.26.0196, Relator: Airton Vieira, Data de Julgamento: 06/12/2016, 3ª Câmara de Direito Criminal, Data de Publicação: 09/12/2016; TJ-SP - APR: 00000257420178260274 SP 0000025-74.2017.8.26.0274, Relator: Grassi Neto, Data de Julgamento: 29/10/2020, 9ª Câmara de Direito Criminal, Data de Publicação: 29/10/2020.

Interrogado judicialmente, o réu negou os fatos. Disse "que não vendia droga, que os policiais abordaram na esquina de cima da sua casa, perguntaram do dinheiro, era Quinta-feira e estava indo ao supermercado Villa Mix, onde a força tática passou e o parou dizendo que iria levar ele pois tinha denúncia dele, ele indagou porquê estava levando ele, já que estava há 44 dias apenas na rua, quando foram em sua casa, para não ficar indo na biqueira comprava em grande quantidade, nunca dependeu de roubar para usar sua droga e que seu passado o condena por isso evitava de sair, não tinha como ter denúncia dele de tráfico de drogas, infelizmente o passado o condena e fazia 44 dias que ele estava na rua, e não iria estar fazendo algo errado de novo. Que ele acha que tinha 22 porções e usava 10/12 por dia. Que não estava com coisa errada mais, estava trabalhando, sabia que era ilícito, que trabalhava a noite e de dia por isso conseguia usar crack, dava mais energia. Que o dinheiro era do seu trabalho, eram 190 reais e não 200 e estava indo comprar coisas que estavam faltando em sua casa.

Esse é o conjunto probatório, por meio do qual os fatos estão cabalmente provados. Tem-se, portanto, não apenas indícios, mas sim um firme e uníssono conjunto probatório que permite concluir, que o acusado cometeu o crime pelo qual foi denunciado.

As formas de acondicionamento das drogas apreendidas, bem como sua quantidade, denotam, às claras, sua predisposição: entrega a consumo de terceiros, o que torna inexorável a adequação típica da conduta ao crime previsto no artigo 33 caput, da Lei 11.343/2006.

No caso em tela houve a apreensão de considerável quantidade de entorpecente; os entorpecentes estavam condicionados e embalados para a venda, bem como em porções individuais. Portanto, resta-se atestada a condição de traficante com relação ao réu.

A quantidade de droga apreendida é compatível com o tráfico de drogas o que, aliado à quantia em dinheiro, cuja origem lícita não foi demonstrada aos autos, comprova a mercancia perpetrada pelos réus. Inequívoco que havia a finalidade

mercantil da droga. Com efeito, faz-se necessário ressaltar, inicialmente, que a demonstração da destinação comercial das drogas não está imprescindivelmente vinculada à flagrância de ato de mercancia de narcóticos.

Não se pode olvidar que para configuração do crime de tráfico não se faz necessário que sejam presenciados atos de comercialização ou movimento de usuários. E esta desnecessidade ocorre em razão do tráfico de entorpecentes ser um delito de ação múltipla, admitindo várias condutas, como, "ter em depósito"

"guardar", "transportar" e "trazer consigo" a substância entorpecente para fins de tráfico.

É neste sentido a jurisprudência do E. Tribunal de Justiça de São Paulo: TJ-SP - APR: 00020744320158260441 SP 0002074-43.2015.8.26.0441, Relator: Lauro Mens de Mello, Data de Julgamento: 18/12/2020, 6ª Câmara de Direito Criminal, Data de Publicação: 18/12/2020; TJ-SP-APR: 00662402520178260050 SP 0066240-25.2017.8.26.0050, Relator: Lauro Mens de Mello, Data de Julgamento: 19/01/2021, 6ª Câmara de Direito Criminal, Data de Publicação: 19/01/2021.

O termo drogas representa um branco a ser preenchido por norma específica. A Portaria SVS/MS n. 344/1998, em seu anexo, traz a lista de substâncias entorpecentes. Verifico que a substância apreendida, "cocaína", consta no rol. Portanto se enquadra no conceito de droga.

Quanto ao pedido de desclassificação, razão não assiste à Defesa. Pelas circunstâncias do caso concreto verifico que a conduta do réu se enquadra no artigo 33, caput da Lei de Drogas, e não no artigo 28. Para determinar se a droga destinava-se a consumo pessoal o Juiz deverá analisar os requisitos do § 2º do artigo 28 da Lei de regência. Razão pela qual não há como se proceder à desclassificação. É neste sentido o entendimento do E. Tribunal de Justiça de São Paulo: TJ-SP - APR: 00080935920178260291 SP 0008093-59.2017.8.26.0291, Relator: Ruy Alberto Leme Cavaleiro, Data de Julgamento: 20/02/2020, 3ª Câmara de Direito Criminal, Data de Publicação: 20/02/2020; TJ-SP - APR: 15031182420188260536 SP 1503118-24.2018.8.26.0536, Relator: Gilberto Ferreira da Cruz, Data de Julgamento: 01/10/2020, 15ª Câmara de Direito Criminal, Data de Publicação: 01/10/2020; TJ-SP - APR: 00012106020178260594 SP 0001210-60.2017.8.26.0594, Relator: Ivana David, Data de Julgamento: 26/02/2019, 4ª Câmara de Direito Criminal, Data de Publicação: 07/03/2019.

O acusado era, ao tempo dos fatos, imputável, tinha plena consciência da antijuridicidade de sua conduta, bem como não há nenhuma excludente de ilicitude ou de culpabilidade que possa beneficiá-lo.

As provas são seguras e não deixam dúvidas que o acusado cometeu a conduta descrita na denúncia, devendo responder penalmente pelo praticado.

Assim, dos elementos informativos colhidos na investigação policial e, principalmente, da prova judicializada, não restam dúvidas quanto à prática do crime em questão, sendo imperiosa a aplicação de sanção penal.

Destarte, a prova oral colhida, desse modo, dá conta da autoria narrada na denúncia, sendo certo que o réu praticou o crime de ..., previsto no art. ...

Passo à dosimetria da pena, nos termos do artigo 68 do CP:

Primeira fase: O réu possui maus antecedentes (processo nº 0001660-50.2015.8.26.0407, com trânsito em julgado para a Defesa em 04/08/2015 - fls. 121; processo nº 0007089-32.2014.8.26.0407, com trânsito em julgado para a Defesa em 19/10/2015 - fls. 123), razão pela qual aumento a pena em 1/3, e em razão do art. 49 da Lei nº 11.343/2006, haja vista que foram apreendidos 4,8 gramas da droga "cocaína" em forma de "crack" (23 porções), conforme auto de exibição/apreensão de fls. 10/11, faz-se necessário, dado a quantidade e a natureza das substâncias apreendidas, o aumento da pena-base em 1/2, com fulcro no art. 42 da Lei de Drogas, tendo em vista o alto poder de dependência que tais substâncias. Assim, fixo a pena-base em 07 anos e 06 meses de reclusão, e 750 dias-multa.

Segunda fase: O réu é reincidente, nos termos do artigo 61, inciso I do Código Penal (processo nº 0000604-74.2018.8.26.0407, com trânsito em julgado para a Defesa em 08/03/2019 - fls. 120;) razão pela qual agravo a pena-base em 1/6 e fixo a pena provisória em 08 anos e 09 meses de reclusão, e 875 dias-multa.

Terceira fase: Não há causa de aumento ou de diminuição de pena, razão pela qual

mantenho a pena anteriormente dosada.

Fixo o valor do dia-multa em 1/30 do salário mínimo vigente à época dos fatos, posto que ausentes elementos acerca da capacidade econômica do réu, nos termos dos artigos 49, §1º e 60, caput, ambos do CP.

A detração deve ser apreciada pelo Juízo das Execuções Penais, nos termos do artigo 66, inciso III, alínea "c", da Lei n. 7.210/84, sob pena de consagrar a detração como nova etapa da dosimetria da pena, operação vedada pelo Código Penal. Há precedentes do E. Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo neste sentido: APR: 00005683620188260535 SP 0000568-36.2018.8.26.0535, Relator: Márcio Eid Sammarco, Data de Julgamento: 06/06/2019, 9ª Câmara de Direito Criminal, Data de Publicação: 07/06/2019; APL: 00003833520178260146 SP 0000383-35.2017.8.26.0146, Relator: Márcio Eid Sammarco, Data de Julgamento: 31/01/2019, 9ª Câmara de Direito Criminal, Data de Publicação: 01/02/2019; APR: 00463004020188260050 SP 0046300-40.2018.8.26.0050, Relator: Márcio Eid Sammarco, Data de Julgamento: 28/02/2019, 9ª Câmara de Direito Criminal, Data de Publicação: 01/03/2019; Apelação Criminal nº 3005532-74.2013.8.26.0477, Rel. Des. Juvenal Duarte, 5ª Câmara de Direito Criminal, j. em 14/11/2018; Apelação Criminal nº 0008291-63.2013.8.26.0606, Rel. Des. Ivan Sartori, 4ª Câmara de Direito Criminal, j. em 06/11/2018.

Fixo o regime inicial fechado, nos termos do artigo 33, §2º do CP, haja vista a reincidência do réu.

Incabível os benefícios dos artigos 44 e 77 do CP.

Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE a pretensão deduzida na denúncia para CONDENAR Eder Henrique Nunes como incurso nas sanções do art. 33 da Lei 11.343/2006, às penas de 08 anos e 09 meses de reclusão, fixando o regime inicial fechado, e 875 dias-multa no valor de 1/30 do salário mínimo vigente à época dos fatos.

MANTENHO A PRISÃO PREVENTIVA DO RÉU. O acusado é reincidente, o que evidencia que sua colocação em liberdade neste momento implica risco à ordem pública. Recomende-se o réu na prisão em que se encontra.

Condeno o réu ao pagamento das custas processuais, consoante artigo 804 do CPP.

Condeno o réu ao pagamento das custas e despesas processuais. Observe-se a assistência judiciária gratuita, uma vez que lhe foi nomeado Defensor pela Defensoria Pública do Estado de São Paulo.

Oportunamente, após o trânsito em julgado desta decisão: Proceda-se ao recolhimento da pena pecuniária, nos termos do artigo 686 do CPP e do artigo 50 do CP;

Comunique-se a Justiça Eleitoral para cumprimento da determinação do artigo 15, III da CF/88; Oficie-se ao IIRGD dando ciência acerca desta decisão; Expeça-se guias definitivas de execução penal; Expeça-se certidão de honorários advocatícios previsto na tabela do convênio DPE/OAB para o procedimento em espécie.

Transitada em julgado, dê-se baixa e arquivem-se os autos.

Publique-se. Intimem-se.

Osvaldo Cruz, 08 de junho de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA